

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 25/2545

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

โจทก์

นาย มนตรี ทองยะ

จำเลย

นาง นงคราญ ทองยะ ผู้ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 218

ความว่า ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยขอใช้หลักประกันเดิม

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และในชั้นนี้ จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของศาลฎีกาที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และในชั้นนี้ จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของศาลฎีกาที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สุภิญญา ชยารักษ์-วิชา มหาคุณ-วิชัย วิวิตเสวี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ